

Cohérence

Les périodes de crise sont propices à l'ébauche de diagnostics et de solutions. Des consensus se forment alors, plus ou moins spontanément, sur les uns et les autres. La période actuelle n'échappe pas à cette règle. Il est rare de voir un tel unanimisme dans l'identification des maux et dans le soutien de solutions, qui, en d'autres temps auraient suscité de réelles oppositions.

La crise du transport routier et la dérive croissante des conditions de travail, de conduite et de repos par rapport aux normes, ont fini par rendre légitime un appel en faveur du contrôle et de la répression. C'est sans doute cette unanimité qui surprend aujourd'hui l'État, plus habitué à entendre les discours libertaires de la profession que son appel angoissé en faveur de la sévérité de l'arbitre. L'État, quelque peu incrédule, et les politiques, tentés de toute évidence par la gestion du contrôle social par la profession elle-même, risquent sans doute d'empêcher une remise en cause plus profonde des mécanismes de régulation des transports.

Il est évident que le retour à ce qu'on pourrait appeler une morale collective est nécessaire. Cette cohésion sociale ne peut plus aujourd'hui reposer sur les institutions d'hier, pas plus d'ailleurs qu'elle ne peut s'articuler sur la diabolisation du Traco ("tous des mercenaires ces tracos" !) et "l'air de ne pas y toucher" des autres. La flibuste, pas plus sur terre que jadis sur les mers, comme d'ailleurs la mafia, ne peuvent exister sans la complicité objective, je veux dire le concours, d'une partie non négligeable du corps social.

C'est une réaction logique que de s'adresser à lui pour lui demander de faire lui-même sa police... si ce n'est qu'on n'est pas là en face d'un problème de déontologie, comme c'est le cas des avocats ou des médecins, mais d'un problème simplement économique. On peut également ne pas souhaiter en revenir à un corporatisme de triste mémoire. Dans de telles circonstances le jeu des organisations professionnelles est bien loin d'être simple. Fondées sur le principe de la défense de leurs adhérents les syndicats patronaux contribueront peu à la reconstitution de l'État de droit, quand bien même elles le souhaitent très ouvertement. L'État lui-même progressera nécessairement à pas comptés sur la voie du renforcement du contrôle public et de la répression, jusqu'à ce que la croissance en diminue la légitimité. On voit bien ici qu'il est difficile de produire de la cohérence, tant la nécessaire transition entre une organisation malthusienne et protectionniste, et une économie des transports largement déréglementée a fait défaut. Ça n'est pas de règlements dont nous manquons aujourd'hui, tant il est vrai que dans l'ancien système les règles étaient peu appliquées et largement contournées, mais de la cohésion qui s'était forgée autour des institutions réglementaires. Certains éléments de cette cohésion se trouvent par exemple dans l'Inspection du travail spécialisée des transports dont la disparition est tout bonnement la suite logique, cohérente, elle, de la désagrégation des pratiques de gestion collective du secteur. Seule aujourd'hui la définition d'une nouvelle cohérence, d'un nouveau système de régulation, permettra de restaurer durablement la légitimité de l'action de l'État.

En gros, il faut pouvoir expliquer simplement à l'ensemble de la profession les règles du jeu et le rôle de l'arbitre. On en est loin.

L'histoire, à peine plus ancienne de la loi sur la sous-traitance recèle également d'amusantes contradictions.

La première réside sans doute dans la méthode. L'objectif affiché est d'empêcher que la concurrence sur les prix de traction ne se fasse par l'intermédiaire d'une pression accrue sur les temps de conduite et de repos, et d'une manière générale sur le "dos de la sécurité". Le phénomène visé était déjà au centre des débats préalables à l'adoption de la LOTI et du décret du 14 mars 1986 (base de notre système actuel). La logique serait donc, a-priori, de se poser le problème de l'objet du contrat (contraire ou non aux normes de sécurité), et a-posteriori celui du respect des normes. Elle aboutirait à sanctionner également l'exécutant et le donneur d'ordre dans la mesure où leur contrat et son exécution sont contraires aux normes sociales et de sécurité. On voit bien ici que le problème du prix de vente est dès lors secondaire. Le prix bas est "permis" par des conditions "anormales".

La démarche suivie est inverse. Elle part du prix, et en se fondant sur une conception "morale" du "juste prix" vise à sanctionner les cotations qui ne permettent pas d'assurer le respect des réglementations. A l'extrême, si je n'avais pas peur de cette boutade, on ne s'offusquerait pas qu'un tractionnaire s'enrichisse dans l'irrespect des règles, considérant peut-être son comportement comme économiquement vertueux.

Partant donc des prix marchands, la démarche aboutit aux coûts (ce qui en transport n'est jamais évident, tant il est vrai qu'une péréquation s'établit toujours entre les vides et les pleins, les retours et les allers, etc...).

La sous-traitance "coupable" sera dès lors celle qui n'est pas vendue à un tarif couvrant des coûts considérés comme "incompressibles". C'est là, au bout de deux glissades discutables qu'on plonge dans l'incohérence : le propre du phénomène qui mine la sous-traitance n'est pas de vendre en dessous de son prix de revient, mais d'éluder des coûts en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité. La concurrence est déloyale non pas parce qu'il y a vente à perte, mais qu'elle s'appuie sur ce que j'avais appelé il y a presque dix ans "un tiers monde intérieur". Le problème est d'abord dans la formation des coûts, et donc de celle des prix de vente, non dans l'insuffisance des tarifs par rapports aux prix de revient réels. Par construction, si les entreprises ne sont pas en faillite, atteintes de folie, ou protégées, elles couvrent "leurs coûts", ceux-ci correspondant à *leurs* normes sociales, de la même manière que les prix des produits du tiers monde couvrent généralement leurs coûts. C'est donc à tort qu'on cherche la faute là où elle n'est pas, et c'est pourquoi le vrai débat ne peut que revenir, tôt ou tard sur l'essentiel : les normes sociales et la formation des prix de vente (*c'est à dire, qu'on le veuille ou non des rapports de force*).

On ne peut s'en sortir en ignorant l'un et l'autre. La dégradation corrélative des deux est trop évidente pour qu'on ne s'y attaque pas. La flexibilité du transport routier est sa force. C'est aussi aujourd'hui sa principale et tragique faiblesse. On l'oubliera bientôt, sans doute. Mais pour l'heure, il faut l'en sauvegarder... au prix, s'il le faut d'une remise en cause de certains dogmes.

Patrice Salini